МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 01 дугаар сарын 24 № 07/07 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА,
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА
А.АМАРБАТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д "Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах", 7 дугаар зүйлийн 7.1.11-д "төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих" гэж тус тус заасны дагуу Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц (ЭБУЦС)-ын бүтээн байгуулалттай холбоотой хүний эрхийн асуудалд хяналт тавин ажиллаж байна.

Комиссын ажлын хэсэг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд Увс аймгийн Өмнөговь сумын Улиастай баг, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Цэцэгт багийн ЭБУЦС-ын нөлөөлөлд өртөж буй иргэд, малчдын хүний эрхийн асуудалд ажиглалт, мониторинг хийж, энэ хүрээнд Увс аймгийн Өмнөговь сумын "Шар Цэхээ" хэмээх газарт 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр болсон үйл явдлыг холбогдох албан тушаалтнууд, иргэд, малчдаас тодруулж, бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдалтай байв. Тухайлбал тухайн өдөр төслийн нэгжийн ажилтнууд өрөм тавих зорилгоор шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжтэй очиход нутгийн иргэд, малчид үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл, бичиг баримтаа үзүүлэхийг шаардсанаас үүдэн тэдний дунд маргаан үүсэж, улмаар ковшоор түрсэн зэрэг нь иргэд, малчид олноор цугларч, зөрчилдөхөд хүргэсэн байна. Болсон үйл явдлын мөрөөр Увс аймгийн Цагдаагийн газраас зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хийж, нэр бүхий 4 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 150,000 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулж, хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн байна. Харин Өмнөговь сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Д.Даваасүрэнд холбогдох асуудлыг Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлсэн байна.

Увс аймгийн Өмнөговь сумын "Шар Цэхээ" хэмээх газарт 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр болсон үйл явдал нь олон улсын эрх зүйд тодорхойлсон аяндаа үүссэн цуглаан гэж үзэх үндэслэл байгаа бөгөөд ийм эрх зүйн зохицуулалт Монгол Улсад байхгүй болно. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн Хорооны 2020 оны 37 дугаар Ерөнхий зөвлөмжийн 72-т зааснаас үзэхэд "Аяндаа үүссэн цуглааныг урьдчилан мэдэгдэх, бүртгүүлэх хугацаа байдаггүй тул тийм цуглаанд урьдчилан мэдэгдэх, бүртгүүлэх шаардлага тавих ёсгүй юм" гэжээ.

Аяндаа үүссэн жагсаал, цуглааныг урьдчилан бүртгүүлэх боломжгүй, ийм арга хэмжээ нь нийтийн дэг журам, аюулгүй байдалд эрсдэл учруулахааргүй хэмжээнд тайван үргэлжилж байгаа тохиолдолд цагдаагийн байгууллага нь түүнд оролцогчдыг хамгаалах үүрэгтэй юм.

D:\2023 on\A4.month1.docx

150070013

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/А/III/ дугаар тогтоолоор баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд "Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. Энэхүү эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана", 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр чөлөөтэй, тайван хуран цуглах, эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" болохыг тунхагласан.

Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй; энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана", 21 дүгээр зүйлд "Тайван хуран цуглах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө. Энэхүү эрхийг эдлэхэд ардчилсан нийгэмд үндэсний буюу нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, хүн амын эрүүл мэнд, ёс суртахууныг хамгаалах, эсхүл бусдын эрх, эрх чөлөөг хамгаалах эрх ашгийн үүднээс хуулийн дагуу тогтоосноос өөр хязгаарлалт хийж болохгүй." гэж тус тус заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын оролцогч улсууд нь итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүндэтгэн сахих хууль зүйн үүрэгтэй болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16 дахь заалтад "итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөтэй..." гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулсан.

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын иргэн жагсаал, цуглаан зохион байгуулах эрхтэй бөгөөд мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "хууль тогтоомжийн дагуу жагсаал, цуглаан зохион байгуулсан буюу түүнд оролцсоны төлөө хэнийг ч мөрдөн мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлах, аливаа хэлбэрээр гадуурхах", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуульд зааснаас бусад тохиолдолд жагсаал, цуглаан хийхэд зориуд саад учруулах, түүнчлэн хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдаж байгаа жагсаал, цуглааныг тараах"-ыг тус тус хориглосон.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн цаашид иргэд, малчид тайван замаар үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа үед холбогдох хууль тогтоомжид заасан журам, хэм хэмжээг мөрдөх, эмх замбараагүй байдал үүсгэхгүй, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх чиглэлээр Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Тайван, эсэргүүцэл үзүүлээгүй, шаардлага биелүүлж байгаа жагсагчийг саатуулах нь хүний эрхийн зөрчил болохыг анхаарч, зөвхөн гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэл гаргасан этгээдэд хүч, албадлага хэрэглэх;

2.Жагсаал, цуглааны үеэр эмх замбараагүй байдал үүссэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагаас албадан тараахдаа сөргөлдөөнд хүргэж болзошгүй нөхцөл байдал, эрсдэлийг бууруулахыг эрмэлзэх, хүч хэрэглэх тохиолдолд заавал жагсагчдад урьдчилан анхааруулж, сануулах; Мөн тухайн нөхцөл байдалд тохирсон хамгийн бага хүчийг хэрэглэхийг эрмэлзэх;

3.Жагсаал, цуглааны үеэр хүүхэд, охид, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан зэрэг эмзэг бүлгийн жагсагчдад онцгой анхаарал хандуулах;

4.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.3 дахь хэсэгт заасан албадан тараах ажиллагааны явцыг гэрэл зураг, дуу-дүрсний бичлэгээр баримтжуулах, хүч хэрэглэсний улмаас хүний эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдол нэг бүрийг бүртгэж анхан шатны тусламж авах боломжийг бүрдүүлэх;

5.Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 52, 54 дүгээр зүйлээр тус тус тогтоосон нэг бүрийн болон олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгсэл хэрэглэх үндэслэл, журмыг чанд мөрдөх. Ялангуяа олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгслийг хэрэглэхийн өмнө прокурорт мэдэгдэх, тогтоосон бүсээс даруй гарахыг шаардах, тухайн бүсэд байгаа хүнийг бүсээс гаргах талаар ухуулга хийх, хэрэглэх тусгай хэрэгслийн үйлчлэх нөлөөллийн талаар мэдээлэх, яаралтай тусламж үзүүлэх мэргэжлийн байгууллагад тодорхой газар, байршилд ирэх тухай мэдэгдэх, анхааруулга, ухуулгыг тусгай хэрэгслийн нөлөөлөлд өртөж болох хүмүүсийн дийлэнх хэсэгт хүргэх боломжтой бүх арга хэрэгслийг ашиглан зохион байгуулах журмыг мөрдөж ажиллах;

6.Хуульд заасан үндэслэлээр иргэнийг саатуулах тохиолдолд саатуулагдсан иргэнд саатуулах болсон шалтгаан, үндэслэлийг тайлбарлах, гэр бүлийн гишүүн, өмгөөлөгч, ойр дотын хүнд нь даруй мэдэгдэх; Өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, гомдол гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг сануулж, эдлүүлэх, мэдүүлэг, тайлбар авахдаа өмгөөлөгчийг байлцуулах, өмгөөлөгчийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх;

7.Эрүүдэн шүүх болон хүнлэг бус, хэрцгий, нэр төрийг нь доромжлон харьцах зэрэг аливаа хууль бус үйлдлийг гаргахгүй байх;

8.Саатуулагдсан иргэдэд шаардлагатай тохиолдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх, ундны цэвэр усаар хангах болон бусад хууль ёсны хүсэлт, шаардлагыг биелүүлэн ажиллах;

9.Саатуулах үйл явц, хугацаанд хяналтын камерыг бүрэн ажиллагаатай байлгаж бичлэгийн хадгалалт, хамгаалалтыг тогтмол хийх;

10.Иргэд, малчдын зүгээс ЭБУЦС-ын төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тавьж буй асуудлыг харилцан зөвшилцөх, маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх талаар талуудад зөвлөх;

11.Жагсаал, цуглааны үед хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах талаарх алба хаагчдад зориулсан сургалтыг тогтмолжуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ